

제주국제자유도시개발센터 상임감사

징계 및 경고 요구

제 목 : 2020년 NLCS Jeju 통번역 분야 직원 채용 부적정

관계부서 : (주)제인스 NLCS Jeju

내 용

(주)제인스 NLCS Jeju(이하 NLCS)는 「직제규정」 제12조 및 별표 3에 따라 NLCS Jeju 소속 행정직원의 채용에 관한 업무를 담당하고 있다.

NLCS는 2020. 8. 10. ‘Plan for Recruitment of Support Staff_August 2020’ (이하 채용계획)¹⁴⁾을 수립하여 통번역 업무를 수행할 직원을 채용하기로 하고, 채용절차를 진행하여 같은 해 9. 22. △△△를 최종합격자로 결정하였다.

위 채용계획에 따르면 통번역 분야는 채용공고 및 지원서 접수, 서류심사, 구술·서술 통번역시험 및 최종 면접을 거쳐 최종합격자를 선발하는 것으로 하고 있다.

1. 채용공고 부적정

NLCS는 2020. 8. 10. 확정된 채용계획에 따라 같은 날 NLCS 홈페이지와 취업정보 사이트¹⁵⁾의 채용 게시판을 통해 채용공고를 실시하였다.

(주)제인스 「인사규정시행세칙」 제7조제1항에 따르면 공개경쟁채용시험을 실시하고자 할 경우 응시원서 접수마감일 10일 전에 일간신문·방송 또는 정보통신망 기타 효과적인 방법에 의하여 공고하여야 하며, 불가피한 사유로 공고한 내용을 변경할 경우에는 시험실시 5일 전에 다시 공고하여야 한다.

그리고 같은 조 같은 항 제5호는 채용공고에 포함하여야 하는 사항으로 ‘시험과목 및 시험방법’에 관한 사항을 명시하고 있다.

따라서 NLCS는 채용공고 시 시험과목 및 시험방법에 대한 사항을 포함

14) NLCS-4503(2020. 8. 10.) 기안자 차장 □□□, 중간결재자 ■■■■, 사무국장 ▲▲▲, 최종결재자 대표이사 ▽▽▽

15) ☆☆☆, ★★★★★ 이상 2개 社의 온라인 사이트

하여 채용계획에서 정한대로 채용공고를 실시해야 하며, 불가피한 사유로 공고한 내용을 변경할 경우에는 시험실시 5일 전에 재공고 하여야 한다.

그런데, NLCS는 통번역시험을 구술 및 서술시험으로 실시하기로 한 채용계획과 달리 구술시험만 실시하는 것으로 공고하였으며, 이후 이를 정정하기 위한 재공고도 실시하지 않았다.¹⁶⁾

그 결과 잘못된 채용 정보를 제공하여 구직자가 혼란을 일으키게 하고, 채용 절차의 신뢰를 훼손하는 결과를 초래하였다.

2. 통번역 재시험 계획 수립 절차 및 면접대상자 선정 부적정

NLCS는 서류심사 이후 2020. 8. 28. ‘Report of Shortlist and Plan Report for Interview_August 2020’(이하 통번역시험 계획)¹⁷⁾을 통해 통번역 분야의 서류심사 합격자와 구술·서술 통번역시험 일정 등을 확정하면서, 코로나19 확산으로 인한 사회적 거리두기에 따라 통번역시험을 당초 대면 방식에서 온라인 방식¹⁸⁾으로 변경하여 실시하는 것으로 대표이사에게 보고 하였다.

이후 NLCS는 위 통번역시험 계획에 따라 서류심사 합격자(7명)를 대상으로 2020. 8. 28. 구술·서술 통번역시험을 온라인 방식으로 실시하였으나, 수탁업체¹⁹⁾의 과실로 인해 지원자의 답변 등의 녹화파일이 생성되지 않아²⁰⁾ 구술과 서술시험 전부에 대한 평가를 실시하지 못하였고, 2020. 9. 7. 실시한 재시험도 지원자의 구술시험 답변을 녹화한 파일의 음향 불량으로²¹⁾ 구술시험의 평가를 실시하지 못하였다.

16) 해당 채용 담당자인 차장 □□□와 주임 §§§는 해당 채용공고가 채용계획과 다르게 공고된 사실을 공고 당시 인지하지 못하였고, 본 감사 진행 중 감사 지적에 따라 이를 인지하게 되었으며, 이에 따라 해당 공고를 정정하기 위한 재공고를 실시할 수 없었다고 진술함. 해당 채용공고를 통해 공지되지 아니한 서술시험에 대하여는 서류심사 결과 통지 시점에서야 전자메일을 통해 서류심사 합격자에게 안내하였음

17) NLCS-4805(2020. 8. 28.) 기안자 주임 §§§, 중간결재자 차장 □□□, 행정실장 ■■■■, 사무국장 ▲▲▲, 최종결재자 대표이사 ▽▽▽

18) 지원자는 온라인을 통해 원격으로 구술·서술시험을 치르고, 구술시험에 대한 지원자의 답변과 서술시험지 작성 과정을 녹화한 자료를 평가위원에게 전달하여 평가를 실시(서술시험은 지원자의 부정행위가 없었는지 감독하기 위한 목적으로 필요)

19) 온라인 통번역시험과 관련하여 ★★★★★에 해당 과업을 위탁하였으며, ★★★★★는 이 중 일부 과업(시험 답안지 저장 및 화상 시스템 관리)을 000에 재 위탁함

20) 수탁업체인 ★★★★★와 000가 제출한 경위서에 따르면 통번역시험의 녹화를 위해 사용한 000의 시스템은 P2P 방식을 통한 송수신 중에는 서버를 거치지 않으므로 녹화파일이 생성되지 않는다는 점을 000가 ★★★★★에 전달하지 않았으며 이를 인지하지 못한 ★★★★★가 P2P 방식을 통해 해당 시험의 녹화를 진행한 결과 녹화파일이 생성되지 않음

21) 수탁업체인 ★★★★★는 경위서를 통해 파악할 수 없는 원인으로 구술시험 녹화영상의 음량 상태가 불량(목소리 겹침, 잡음발생)하였고, 이로 인해 구술시험의 평가를 진행할 수 없는 문제가 발생하였다고 진술하였으며, 해당 파일을 통해 진술내용의 진위여부를 확인함

① 통번역 재시험 계획 수립 절차 부적정

(주)제인스의 「위임전결규정」 제4조 및 별표에 따르면 ‘직원의 임용’에 관한 사항은 대표이사의 결재가 필요한 사항이며, 이는 채용계획의 확정, 채용 시험의 방법 및 시험과목의 결정, 시험일자, 시험위원의 임명 및 합격자의 결정에 관한 사항 등 직원 채용과 관련한 주요 계획의 수립 및 결과 확정에 관한 사항을 포함한다.

따라서 NLCS는 직원의 채용과 관련한 시험위원의 임명, 시험일자, 시험 문항 및 합격자의 결정에 관한 사항 등에 대하여 대표이사의 결재를 얻고 그에 따라 업무를 처리하여야 한다.

NLCS는 2020. 9. 2. 대표이사에게 2020. 8. 28. 실시한 통번역 시험의 평가가 불가능한 이유, 해당사건의 발생 경위 및 재시험 추진 등에 관한 내용을 보고하면서, 재시험 일정 등 시험 관련 구체적인 사항은 별도 계획 수립 후 보고하기로 하였다.²²⁾

그런데 이후 결재권자인 대표이사의 결재 없이 시험 일정을 결정하고 시험문항을 재출제하여 2020. 9. 7. 재시험을 진행하였다.²³⁾

그 결과 채용시험 시행의 최종 결재권자인 대표이사의 결재를 결여하여 채용의 절차적 정당성을 훼손하였다.

② 면접대상자 선정 부적정

NLCS가 수립한 채용계획 및 통번역시험 계획에 따르면, 서류심사 합격자를 대상으로 구술·서술 통번역시험을 실시하고, 그 평가결과를 각각 50%씩 반영하여 합산한 점수가 80점(100점 만점 기준) 이상인 자 중에서 고득점자 순으로 채용인원의 3배수(3명)를 면접대상자로 선정하는 것으로 하고 있다.

채용계획에서 정한 전형단계별 평가기준 및 합격자 배수는 임의로 변경

22) NLCS-4964(2020. 9. 2.), 기안자 주임 \$\$\$, 중간결재자 차장 □□□, 행정실장 ■■■■, 사무국장 ▲▲▲, 최종결재자 대표이사 ▽▽▽

23) 차장 □□□는 2020. 8. 28. 통번역 시험의 문제 발생 인지 후 재시험 일정 등에 대하여 본인이 의사결정을 한 후 이를 행정실장 ■■■■에게 구두로 보고하였으며, 채용 일정이 급박하여 문서를 통한 결재를 누락하였다고 진술함

주임 \$\$\$는 면접계획 보고와 함께 재시험 계획 보고 문서를 2020. 9. 3. 본인이 기안하였으나, 결재 지연 및 2020. 9. 7. 태풍으로 인한 휴무로 인해 재시험 당일(2020. 9. 7.)까지 결재가 완료되지 않았으며, 이에 따라 재시험 계획에 관한 내용을 삭제하는 것으로 변경 후 면접계획에 대해서만 대표이사 결재를 받았다고 진술하였으며, NLCS-5219(2020. 9. 11.) 문서의 수정 내역을 통해 그 진위여부를 확인함

해서는 안 되며, 채용계획에서 정한대로 전형단계별 평가기준을 적용하여 합격자를 선발하여야 하고²⁴⁾, 「위임전결규정」 제4조 및 별표에 따라 대표이사의 결재를 얻어 합격자를 확정하여야 한다.

그런데, NLCS는 2020. 9. 7. 실시한 재시험에도 불구하고 재시험 과정에서 발생한 문제로 인해 구술시험에 대한 평가가 불가하자 추가 구술시험 없이 채용계획 및 통번역시험 계획과 다르게 서술시험의 평가결과만으로 △△△ 등 3명을 통번역분야의 최종 면접대상자로 확정하였으며²⁵⁾, 이를 행정실장 전결로 처리하였다.²⁶⁾

그 결과 채용계획 및 지원자에게 고지한 내용과 다르게 서술시험 평가만을 반영하여 면접대상자를 선정함으로써 채용 결과의 공정성을 훼손하였으며, 면접대상자 확정에 대한 최종 결재권자인 대표이사의 결재를 결여하여 채용의 절차적 정당성을 훼손하였다.

[표] 구술 및 서술 통번역시험 관련 경과

구 분	채용계획 (`20.8.10.)	채용공고 (`20.8.10.~19.)	최초시험 (`20.8.28.)	재시험 (`20.9.2.)	합격자선정 (`20.9.13.)
구술시험	50% 반영	공고 O	평가 불능	평가 불능	X
서술시험	50% 반영	공고 X	평가 불능	평가 실시	100% 반영
기안자	차장 □□□	-	주임 \$\$\$	X	주임 \$\$\$
중간결재자	행정실장 사무국장	-	차장 □□□ 행정실장 사무국장	X	차장 □□□
최종결재자	대표이사	-	대표이사	X	행정실장(전결)

【관계부서 및 관련자 의견】

NLCS와 차장 □□□는 위 2-①항 면접대상자 선정 부적정에 대하여,

- ① 두 차례의 시험을 치르는 과정에서, 수탁업체를 통한 온라인시험 진행에 문제가 발생하였으며, 추가 재시험을 실시하더라도 해당 문제가 반복될

24) 공공기관 채용프로세스별 표준 매뉴얼(2019. 4. 관계부처 합동) 13p. 참고

25) NLCS-5220(2020.9.13.), 기안자 주임 \$\$\$, 중간결재자 차장 □□□, 최종결재자 ■■■■

차장 □□□는 ★★★★★로부터 재시험 중 구술시험의 녹음에 문제가 있어 해당과일로 구술시험 평가가 불가하다는 상황을 통보받고, 이후 NLCS 행정실 직원들(주로 주임 \$\$\$)과 처리방안에 대하여 논의하고, 사무국 인사팀장 직무대리 ×××에게 자문을 구한 결과 서술평가만 반영하여 면접대상자를 선정하는 것으로 결정하고, 이를 행정실장 ■■■■에게 보고 후 주임 \$\$\$에게 지시하여 기안하도록 하였다고 진술함.

26) 차장 □□□는 채용단계별 합격자 결정에 대한 사항을 행정실장 전결사항으로 오해하여 사무국장 ▲▲▲과 대표이사 ▽▽에게 보고하지 않고 처리하였다고 진술함

가능성이 있다고 판단하였으며,

- ② 2020. 9. 7. 실시한 재시험 중 구술시험 과정에서 시스템의 문제로 인해 다른 지원자가 답변하는 음성이 들렸다는 지원자의 문제제기가 발생하여 구술시험의 평가결과를 제외하는 것이 채용의 공정성을 확보할 수 있는 방안이었다고 주장하고 있다.

그러나 관계부서와 관련자의 주장은 아래와 같은 이유로 인정하기 어렵다.

- ① 온라인시험 진행은 수탁업체인 ★★★★★와 000만 이를 수행할 수 있는 특수한 과업으로 보기 어려우므로, 해당 과업에 대한 이행능력을 갖춘 타 업체를 선정하여 시험을 진행하는 것이 충분히 가능했으며, 이러한 온라인 구술시험 시행이 여의치 않을 경우 사회적거리두기 지침에 따른 방역절차를 철저히 한 후 대면을 통한 구술시험의 진행도 가능한 상황이었으므로 위 1항의 주장은 인정하기 어렵다.
- ② 또한 채용시험의 일부에 대한 평가가 불가능하거나, 시험과정의 공정성에 대한 문제로 인해 합격자의 선정이 곤란한 상황이 발생한 경우, 재시험을 통해 당초 계획대로 합격자를 선정하는 것이 가능하다면, 평가가 가능한 부분 또는 공정성에 문제가 없는 부분만을 반영하여 합격자를 선정할 것이 아니라 재시험을 진행하여 당초 계획대로 합격자를 선정하는 것이 채용의 공정성과 정당성을 확보할 수 있는 가장 합리적인 방법이라고 할 것이므로 위 2항의 주장도 인정하기 어렵다,

차장 □□□는 해당 채용은 주로 당시 인사 총괄 책임자인 본인이 의사결정을 하고, 이를 행정실장 ■■■■에게 보고하여 진행하였으며, 주임 §§§는 입사한 지 얼마 안 되어 본인이 지시한 대로 업무를 처리하였다는 의견을 제시하였다.

【관련자 징계사유】

- ① 이 건과 관련하여 NLCS 행정실 차장 □□□는 채용공고 업무를 부실하게 처리하고, 2020. 9. 2 실시한 통번역 재시험 문항과 일정을 대표 이사의 결재없이 결정하여 진행하였으며, 채용계획과 다르게 통번역

시험 중 서술시험의 평가결과만을 반영하여 면접대상자를 선정하는 등 채용 업무를 부당하게 처리하였으며, 이러한 행위는 「인사규정」 제43조의 징계 사유에 해당한다.

- ② 이 건과 관련하여 NLCS 행정실장 ■■■■는 차장 □□□의 직상감독자로서 위 ①의 차장 □□□의 행위에 대하여 감독의무를 충실히 하지 않았으며, 이러한 행위는 「인사규정」 제43조의 징계 사유에 해당한다.

【조치할 사항】 대표이사는

- ① 통번역분야 채용 업무를 부당하게 처리한 차장 □□□를 「인사규정시행세칙」 제49조 및 제55조에 따라 “징계 처분” 하시기 바랍니다. **[징계]**
- ② 통번역분야 채용 업무의 감독의무를 충실히 이행하지 아니한 행정실장 ■■■■를 「인사규정시행세칙」 제49조 및 제56조에 따라 “징계 처분” 하시기 바랍니다. **[징계]**
- ③ 통번역분야 채용공고 업무를 부실하게 처리하고, 차장 □□□의 지시에 따라 관련 문서의 기안 등을 처리한 주임 §§§에게 경고를 촉구하시기 바랍니다. **[경고]**